

□ 주요 지적사항 요약

다 세무 관리(3건) (NO. 9~11)

10 세무자문 계약 개선 필요

권고 - ◇처 ○부

[현황·근거]

- 「세무업무처리기준」에 따라 공사는 세무고문을 둘 수 있으며, 세무담당부서장은 세무고문을 적극 활용할 수 있는 방안을 수립하여 시행하여야 함
- ○부는 3명의 세무사(H, I, O)와 각각 수의계약으로 자문계약(계약기간: 2024. 6. 1.~2025. 5. 31.)을 체결하였으며, 아래와 같이 사업소를 그룹화한 후 자문세무사를 정하여 통보함

<그룹별 자문세무사>

그룹	사업소	자문세무사
가	◎원, ♠본부, ♠본부, ♠본부, ◎본부, ㉿본부, ●본부, ○본부	I
나	○본부, ●본부	O
다	▣원, ▷본부, ◆본부, ▨본부, ▨본부, ▨본부, ◐단, ◑단, 본사	H

- 2018년부터 2023년까지 본사 및 각 사업소가 자문세무사들과 자체적으로 수의계약을 체결하여 세무자문 서비스를 제공받아 왔으며, 위 3명의 세무사는 2018년부터 지속적으로 공사에 세무자문 서비스를 제공해왔음
- 「계약업무관리지침」에 따르면 계약요청부서는 특정인과 수의계약할 목적으로 해당 과업을 자의적으로 분할 발주하여서는 안되며, 추정가격 5백만 원 이상인 계약은 계약부서에 계약을 의뢰하여야 함

[문제점]

- ○부는 과업이 동일함에도 세무자문 계약을 분할하여 체결함
- 본사·사업소 통합 2023년 실적(22,147천 원, VAT 제외)을 고려할 때 추정가격이 5백만 원을 상회하므로 계약부서 의뢰 대상 계약임에도 불구하고 별도의 선정 기준 없이 자체적으로 수의계약 체결
- 위와 같은 사유로 계약의 공정성, 투명성 및 경제성 결여

[조치할 사항]

- (○부) 자문세무사 선정기준 마련 등 세무자문 계약 추진 시 계약의 공정성, 투명성 및 경제성 확보할 수 있도록 계약방법 개선(권고)